

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4965/2536

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

บริษัทศรีเทพไทยพลาสติก จำกัด

โจทก์ร่วม

นายประเสริฐ คำแทน

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335

ป.พ.พ. มาตรา 459, มาตรา 460

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 43

เมื่อโจทก์ร่วมสั่งซื้อน้ำยาเคมีสไตรีนโมโนเมอร์สำหรับทำพลาสติกเม็ดจาก บริษัท ข. บริษัท ข. จะว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ใช้รถยนต์บรรทุกขนาน้ำยา-เคมีไปส่ง ให้โจทก์ร่วม เมื่อรถส่งน้ำยาเคมีมาถึงโรงงานของโจทก์ร่วม เจ้าหน้าที่ตรวจรับน้ำยา เคมีของโจทก์ร่วมจะชั่งน้ำหนักของรถรวมกับน้ำยาเคมีเสียก่อนหากปรากฏว่าแตกต่างกับน้ำหนักที่ระบุไว้ในใบส่งของเป็นจำนวนมาก โจทก์ร่วมจะสอบถามไปยัง บริษัทข. หากชั่งน้ำหนักถูกต้องเรียบร้อย โจทก์ร่วมจะตรวจสอบคุณภาพของน้ำยา เคมีว่าได้มาตรฐานถูกต้องตามความต้องการของโจทก์ร่วมหรือไม่อีก หากถูกต้องจึง จะถายน้ำยา-เคมีส่งถึงเก็บน้ำยาของโจทก์ร่วมหากไม่ถูกต้องก็จะให้รถบรรทุกขนาน้ำยา เคมีกลับไป การซื้อขายระหว่างโจทก์ร่วมกับบริษัท ข. จึงเป็นการซื้อขายโดยมี เงื่อนไขว่าโจทก์ร่วมจะรับมอบน้ำยาเคมีต่อเมื่อมีการตรวจสอบน้ำหนักและคุณภาพ แล้ว เช่นนี้ กรรมสิทธิ์ในน้ำยาเคมีที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อจากบริษัท ข. จะตกเป็นของ โจทก์ร่วมเมื่อมีการถายน้ำยาเคมีจากรถบรรทุกลงสู่ถังเก็บน้ำยาของโจทก์ร่วมแล้ว

การที่จำเลยซึ่งเป็นพนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ขับริบรทุกน้ำยาเคมี
ไปที่โรงงานของโจทก์ร่วม แล้วชั่งน้ำหนักกรรวมกับน้ำยาเคมี ปรากฏว่าน้ำหนักขาด
หายไปมาก โจทก์ร่วมไม่อนุญาตให้ถ่าน้ำยาเคมีลงสู่ถังเก็บของโจทก์ร่วมจำเลยจึง
ขับรถกลับไป แสดงว่าโจทก์ร่วมยังไม่ได้ดับมอบน้ำยาเคมีที่สั่งซื้อ กรรมสิทธิ์ในน้ำยา
เคมียังคงเป็นของบริษัท ข. ยังไม่โอนไปยังโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหายที่
จะดำเนินคดีแก่จำเลยได้เมื่อน้ำยาเคมีหายไป โจทก์ยอมไม่อาจเรียกให้จำเลยคืนหรือ
ใช้ราคาน้ำยาเคมีแก่โจทก์ร่วมได้

การที่จำเลยซึ่งเป็นพนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ขับริบรทุกน้ำยาเคมี
ไปที่โรงงานของโจทก์ร่วม แล้วชั่งน้ำหนักกรรวมกับน้ำยาเคมี ปรากฏว่าน้ำหนักขาด
หายไปมาก โจทก์ร่วมไม่อนุญาตให้ถ่าน้ำยาเคมีลงสู่ถังเก็บของโจทก์ร่วมจำเลยจึง
ขับรถกลับไป แสดงว่าโจทก์ร่วมยังไม่ได้ดับมอบน้ำยาเคมีที่สั่งซื้อ กรรมสิทธิ์ในน้ำยา
เคมียังคงเป็นของบริษัท ข. ยังไม่โอนไปยังโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหายที่
จะดำเนินคดีแก่จำเลยได้เมื่อน้ำยาเคมีหายไป โจทก์ยอมไม่อาจเรียกให้จำเลยคืนหรือ
ใช้ราคาน้ำยาเคมีแก่โจทก์ร่วมได้

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายประเสริฐ นิชโรจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุพรรณ มากแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ